

Unberechtigte Inkassoforderung bestreiten

Zurückweisung einer zweifelhaften Inkassoforderung — Beispiel

Betroffene Person	Lukas Frei, 3007 Bern
Kanton	Bern
Inkassobüro	Credita Inkasso AG
Behauptete Forderung	CHF 340.– aus einem angeblichen Zeitschriften-Abo von 2022

Herr Frei erhielt ein Inkassoschreiben über CHF 340.– zuzüglich CHF 65.– „Bearbeitungsgebühren“ für ein Abo, an dessen Abschluss er sich nicht erinnert und für das keine Unterlagen beiliegen.

Rechtliche Einordnung

Ein Inkassobüro kann eine Forderung nicht selbst gerichtlich durchsetzen — es handelt im Auftrag des angeblichen Gläubigers. Drohungen mit „Betreibung“ oder „Gerichtsverfahren“ allein begründen keine Zahlungspflicht. Ohne Nachweis von Vertrag und Forderungshöhe besteht keine Veranlassung zur Zahlung.

Entwurf: Bestreitungsschreiben

Credita Inkasso AG

Betreff: Ihr Schreiben vom [Datum] — Forderung CHF 340.– / Aktenzeichen [...]

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bestreite die geltend gemachte Forderung dem Grunde und der Höhe nach vollumfänglich. Ein Vertragsverhältnis, wie von Ihnen behauptet, ist mir nicht bekannt. Ich fordere Sie auf, mir innert 14 Tagen den vollständigen Vertragsnachweis inkl. Zustandekommen, Vertragsbedingungen und Berechnung der Forderung sowie der geltend gemachten Zusatzgebühren zuzustellen. Solange dieser Nachweis nicht erbracht ist, werde ich keine Zahlung leisten. Weitere unbelegte Mahnspesen weise ich bereits jetzt zurück.

Freundliche Grüsse, Lukas Frei

Praktische Hinweise

- Nichts zahlen, bevor ein Nachweis vorliegt — auch keine „Kulanzzahlung“.
- Eingeschriebene Zustellung wählen, Kopie und Sendebeleg aufbewahren.
- Bei tatsächlicher Betreibung: Rechtsvorschlag erheben (siehe Kategorie „Geld & Betreibung“).

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).